DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.:	SZ DESU/019260/25	VYŘIZUJE:	Ing. Jiřina Čížková
Č.J.:	DESU/112/009292/26	TEL.:	607 032 053
		E-MAIL:	jirina.cizkova@desu.gov.cz
DATUM:	20.03.2026		

ROZHODNUTÍ

NOVÉ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje VIAPONT, s.r.o., IČO 46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník") podal dne 24.10.2023 žádost, na základě které bylo vydáno následně zrušené povolení stavby pod č.j. DESU/112/000797/24 ze dne 08.02.2025. Tato žádost se považuje za žádost o nové povolení stavby a stavební úřad zahájil opakované řízení o povolení stavby.

Řízení je vedeno podle č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v opakovaném řízení vedeném podle § 258 a § 259 stavebního zákona, po posouzení podkladů podle §§ 183 až 192 stavebního zákona pro vydání nového povolení

I. Podle § 197, § 211 a § 259 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

v rozsahu následujících stavebních objektů (km dle projekčního staničení):
- SO 102 MÚK Třebětice - větev TRE3 od km 0,25
- SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040
- SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na II/490 - část ŘSD
- SO 313 ORL v km 3,040
- SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo
- SO 326 ORL v km 17,050
- SO 328 ORL v km 17,150
- SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo
- SO 702 Protihluková stěna Alexovice - Zahnašovice
- SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 - 11,921 vlevo
- SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 - 16,600 vpravo

(dále jen „stavba“).

Stavba se nachází ve Zlínském kraji, v obcích Pravčice, Třebětice, Fryšták, Zahnašovice, Horní Lapač, Žeranovice v katastrálních územích Pravčice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Horní Lapač, Dolní Ves, na pozemcích:

- parc. č. 181, 343, 818/42, 818/76, 931/23, 931/26, 931/41, 931/42, 932/12, 932/13, 932/21, 932/25, 932/26, 932/27, 932/34, 932/35, 932/36, 932/37, 932/38, 932/39, 932/41, 932/42, 932/43, 932/45, 932/57, 932/62, 932/63, 932/67, 932/68, 932/69, 932/70, 932/71, 932/73, 932/81, 932/82, 936/17, 936/18, 936/19, 1150, 1157, 1167, 1170, 1215 v katastrálním území Dolní Ves,

- parc. č. 448, 490/6, 490/7 v katastrálním území Horní Lapač,
- parc. č. 1555 v katastrálním území Pravčice,
- parc. č. 198/5, 1254, 1257, 1271, 1460, 1467/1, 1472, 1480/1, 1480/3, 1488/1, 1490, 1495, 1496/1, 1504, 1505,1521, 1522, 1529 v katastrálním území Třebětice,
- parc. č. 523 v katastrálním území Zahnašovice,
- parc. č. 1324, 1332, 1926, 1929, 1962 v katastrálním území Žeranovice.

Druh a účel povolované stavby:

Stavba dopravní infrastruktury, uvedené v ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stavebních objektů doplňujících již realizovanou stavbu "Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták". Dálnice D49 je součástí silniční sítě TEN-T.

Stručný popis stavby:
SO 102 MÚK Třebětice – větev TRE3 od km 0,250
Předmětem objektu je větev TRE3 mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Třebětice. Jedná se o úsek větve od km 0,250 po okružní křižovatku (km 0,418), která napojuje dálnici D49 na silnici II/432 a ostatní silniční síť v území. Poloměr směrového oblouku na větvi je dle ČSN 73 6102 navržen na vn=60 km/h (R=130m). Niveleta trasy od km 0,250 pokračuje v návaznosti na předchozí část větve 3 (část km 0,000 – 0,250) směrem k okružní křižovatce, na kterou se na konci výškově napojuje. Šířkové uspořádání je navrženo dle ČSN 736102. Ve směrových obloucích je navrženo příslušné rozšíření vozovky. Celková volná šířka komunikace je 9,00 m. Nezpevněná krajnice bude rozšířena o 0,25 m v místě osazení směrových sloupků a 1,00 m v místě osazení svodidla.

SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040
Stavební objekt řeší zajištění přístupu obsluhy k odlučovači ropných látek (SO 313) umístěného v km 3,040 vpravo hlavního silničního objektu související stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták". Jedná se o samostatnou přístupovou komunikaci s omezením vjezdu mechanickou závorou. Objekt se skládá ze samotné přístupové komunikace a následné rozšířené plochy pro odstavení vozidla. Celková délka včetně odstavné plochy je 38,8 m. Trasa se odklání levostranným obloukem od SO 101.1 o poloměru R = 54,6 m. Na něj pak na inflex navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R = 27,7 m. Do konce úseku je pak trasa vedena v přímé. Základní šířka vozovky je dána šířkou přístupové komunikace a činí 4,60 m. V místě uložení odlučovače ropných látek (SO 313) je pak komunikace rozšířena o manipulační plochu šířky 3,50 m. Rozšíření je provedeno směrem vlevo od osy.

SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na II/490 – část Ředitelství silnic a dálnic
Stavební objekt řeší provizorní napojení dálnice D49 na OK SO 101.2 (související stavba), která umožní napojení dálnice na stávající silnici II/490. Provizorní komunikace je řešena jako obousměrná dvoupruhová komunikace délky cca 196 m. Provizorní komunikace se odpojuje na začátku z dálnice D49 složeným pravotočivým obloukem o poloměrech 200 m a 500 m a od km cca 0,123 až po konec úseku (napojení na okružní křižovatku) je vedena v přímé. Výškově navazuje na dálnici D49 a dále trasa výškově kopíruje stávající terén. Provizorní napojení je navrženo v kategorii S 9,5/70, s rozšířením v místě napojení na dálnici a před napojením na okružní křižovatku. Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích se překlápí na dostředný příčný sklon 2,5%. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno navrženým příčným a podélným sklonem na nezpevněnou krajnici, ze které dále voda stéká na svahy tělesa do podélných odvodňovacích příkopů. Příkopy budou zpevněny betonovou příkopovou tvárnicí.

SO 313 ORL v km 3,040
Stavební objekt řeší předčištění srážkových vod sváděných silniční kanalizací – stokou C do ORL. Z ORL jsou dešťové vody dále svedeny do vodního toku Roštěnka (ID 10195670). Součástí SO 313 je pouze samotná nádrž ORL, nikoli kanalizační potrubí, jež je součástí související již povolené části stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták". V prostoru nádrže je navrženo zpevnění vozovky rozšířené i nad nádrž tak, aby poklopy byly umístěny ve zpevněných plochách. Základní parametry - nádrž ORL pro NS 93 l/s.

SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo
Stavební objekt řeší odvodnění srážkových vod z dálnice D49 v úseku km 16,450 – 17,020. Srážkové vody jsou svedeny silniční kanalizací do odlučovače, umístěném v km 16,550 vpravo od dálnice D49.

Celková délka kanalizace řešené v rámci objektu včetně ORL je 339 m, dimenze potrubí je DN500. Odpad z ORL je zaústěn do Fryštáckého potoka (ID 10100525). Stoka v rámci tohoto SO je ukončena v šachtě Š10, do které je zaústěná silniční kanalizace – stoka S9. Na stoce bude osazeno 10 revizních šachet. V šachtě Š10 umístěné za ORL bude osazeno kanalizační stavítko, aby bylo možné při případné havárii zamezit odtoku ropných látek do ORL. K nádrži ORL bude zřízen sjezd. Sjezd je řešen na couvání. Základní parametry - potrubí DN500, délka cca 339 m, nádrž ORL pro NS 192 l/s.

SO 326 ORL v km 17,050

Stavební objekt řeší odvodnění srážkových vod z dálnice D49 v úseku km 16,980 – 17,120 (část mostu SO 225 související stavby) a odvodnění části polní cesty vedené pod dálnicí D49. Srážkové vody jsou svedeny kanalizací do odlučovače, umístěného pod mostem SO 225 přecházející Hornoveský potok (ID 10204114), do kterého jsou vody z ORL zaústěny. Celková délka kanalizace řešené v rámci objektu včetně ORL je 94 m, dimenze potrubí DN300. Stoka v rámci tohoto SO je ukončena v šachtě Š4 umístěné pod mostem SO 225 dálnice D49. Na stoce budou osazeny 4 revizní šachty. Na potrubí stoky 326 budou napojeny přípojky lapačů splavenin (horské vpusti), do kterých jsou napojeny odvodnění mostu SO 325 a příkopu komunikace polní cesty, řešené v rámci SO 164 (součást související stavby). Základní parametry - potrubí DN300 cca 94 m, potrubí DN250 cca 25 m, nádrž ORL pro NS 58 l/s.

SO 328 ORL v km 17,150

Stavební objekt řeší ORL, do kterého jsou svedeny srážkové vody z dálnice D49 v úseku km 17,060 až 17,300 (část mostu SO 225) a vody z navazující dálnice D49 v km 17,300 až 17,900 (související stavba včetně výhledového stavu). Srážkové vody jsou svedeny kanalizací do odlučovače umístěného pod mostem SO 225 přecházející Hornoveský potok, do kterého jsou vody z ORL zaústěny. Umístění tohoto odlučovače je upraveno vzhledem k poloze přeložky VTL plynovodu (SO 506) a přeložky kanalizace DN600 (SO 361). Stavební objekt SO 328 řeší samotné ORL a odpadní potrubí z ORL po zaústění do stávajícího recipientu. Celková délka odpadu je cca 49 m, dimenze potrubí DN 500. Na odpadu z ORL budou osazeny 3 revizní šachty. Základní parametry - potrubí DN500 cca 49 m, nádrž ORL pro NS 187 l/s.

SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo

Protihluková stěna (PHS) je umístěna v prostoru pravé nezpevněné krajnice dálnice D49 v km 4,056 – 4,323 a v km 4,360 – 4,500. V km 4,500 PHS navazuje na již povolenou PHS 701.1 v rámci související stavby D4901, která dále pokračuje podél křižovatkové větve TRE1 až ke stavebnímu objektu SO 112. Vzdálenost líce stěny PHS od okraje vozovky bude 1,8 m. Celková délka stěny je 410,0 m, přičemž je rozdělena na 2 úseky v km 4,056 – 4,323 - jednostranně pohltivá stěna výšky 4,0 m, v km 4,360 – 4,500 - jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m, opatřena dvěma únikovými východy ve staničení km 4,193 a km 4,4030. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 6,0 m. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 702 Protihluková stěna Alexovice – Zahnašovice

SO 702.1

Protihluková stěna je umístěna v prostoru levé krajnice dálnice D49 s cílem chránit před hlukem zástavbu Alexovic. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m, na křiž. větvi TRE3 bude 2,0 m. Z hlediska pohltivosti je rozdělena na tři části v km 0,164 (TRE3) – 5,012 (D49) - jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m, v km 5,012 – 5,112 - odrazivá stěna výšky 5,0 m (PHS na mostě SO 209) a v km 5,112 – 5,888 - jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m. Celková délka stěny je cca 1000,5 m (z toho 100 m na mostě) a je rozdělena na 8 úseků s celkem sedmi únikovými východy ve staničení km 5,012, km 5,113, km 5,242, km 5,363, km 5,510, km 5,650 a km 5,780. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 702.2

Protihluková stěna je umístěna v prostoru pravé krajnice dálnice D49 a má za cíl chránit před hlukem zástavbu Zahnašovic. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Z hlediska výšky je trasa rozdělena do čtyř úseků, v km 7,422 – 7,446 - jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m, v km 7,446 – 7,470 - jednostranně pohltivá stěna výšky 3,5 m, v km 7,470 – 8,022 - jednostranně pohltivá stěna výšky

4,0 m a v km 8,022 – 8,046 - jednostranně pohltivá stěna výšky 3,5 m. Celková délka stěny je 620 m a je rozdělena na 5 úseků s celkem čtyřmi únikovými východy ve staničení km 7,548, km 7,670, km 7,797, km 7,922. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 4,0 - 6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 – 11,921 vlevo
Protihluková stěna je umístěna v prostoru levé krajnice dálnice D49 a má za cíl zajištění zamezení hluku u obce Horní Lapač. Trasu je možno rozdělit na tři úseky v km 11,301 – 11,583 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m, v km 11,583 – 11,663 odrazivá stěna na mostě SO 217 výšky 2,0 m, v km 11,663 – 11,921 jednostranně pohltivá stěna výšky 2,0 m. Celková délka stěny je cca 621,2 m a je rozdělena čtyřmi únikovými východy na úseky o max. vzdálenosti 130 m. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Staničení jednotlivých prostupů je v km 11,414, km 11,540, km 11,666, km 11,792. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180.. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 4,0 - 6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 – 16,600 vpravo
Protihluková stěna je umístěna v prostoru pravé krajnice dálnice D49 a má za cíl zajištění zamezení hluku u obce Dolní Ves. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Trasu je možno rozdělit na tři úseky, v km 16,360 – 16,415 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m, v km 16,415 – 16,495 odrazivá stěna na mostě výšky 3,0 m, v km 16,495 – 16,600 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m. Celková délka stěny je 270 m a je rozdělena přerušeními v místě sjezdu k ORL a únikovými východy o max. vzdálenosti 150 m. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Staničení úniků je v km 16,415. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 4,0-6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby:

1. Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace ověřené v opakovaném řízení, kterou zpracovala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4, hlavní inženýr projektu Ing. Róbert Lenčucha, číslo autorizace 3000186; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřad termín zahájení stavby.
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
5. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Současně bude zajištěn autorský dozor hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
7. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území, a to před zahájením prací i v jejich průběhu.
8. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.

9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům vedení technické infrastruktury, uvedené v evidenci Digitální technické mapy kraje, termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců (dle evidence uvedené v Digitální technické mapě kraje).
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů neznámé sítě technické infrastruktury v Digitální technické mapě kraje nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu v terénu za dozoru příslušných správců sítí technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
11. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutno zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro ŘSD, provádějících za provozu práce na dálnicích, silnicích a v jejich těsné blízkosti podle příslušných závazných směrnic generálního ředitele ŘSD (např. č. 4/2007 "Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích", aj.).
12. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby a souvisejících investic.
13. Stavebník zajistí, aby pro přesun hmot v rámci stavby byla přednostně využívána trasa budované dálnice. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
14. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
15. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto nemovitostí; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
16. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy a případné objízdné trasy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.
17. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a případné úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
18. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
19. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. Během výstavby zajistí stavebník tzv. ekologický dozor.
20. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby budou při stavebních pracích vhodným způsobem chráněny před poškozením.
21. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
22. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů (např. zkrápění staveniště a zaplachtování sypkých hmot).

23. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
24. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu.
25. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
26. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
27. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba obsahu štítku podle § 17 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, atd.
28. Únikové východy v protihlukových stěnách budou provedeny v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
29. Použití výškových mechanizmů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Stavebník musí podat ÚCL žádost o povolení instalace výškové mechanizace min. 30 dní předem.
30. Průhledná výplň protihlukových stěn bude opatřena ochrannými prvky proti kolizi s létajícím ptactvem dle TP 104:
    - Výplně budou s integrovanými svislými nebo vodorovnými černými linkami šíře 2 mm při rozteči 30 mm;
    - alternativně:
        - výplně s vypískovanými pruhy šíře 20-30 mm v rozteči maximálně 100 mm pro svislé pruhy a v rozteči maximálně 50 mm pro vodorovné pruhy,
        - výplně s integrovanou drátěnou sítí s oky 20 × 20 mm, potisk výplně technologií sítotisku černých linek zpravidla šíře 2 mm při rozteči 30 mm; jako podpůrné opatření k výše uvedeným lze použít jemné barevné tónování průhledných stěnových výplní.
31. Po úplném dokončení stavby požádá stavebník o povolení zkušebního provozu za účelem posouzení bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, a to zejména při zohlednění vlivu okolí dálnice, vlivu součástí a příslušenství dálnice a jejího připojení na ostatní pozemní komunikace a vlivu charakteru provozu na dálnici.
32. Bude zaveden zkušební provoz na dobu minimálně 12 měsíců.
33. Ke kolaudačnímu řízení bude samostatnému oddělení ochrany veřejného zdraví DESÚ (dále jen „OVZ DESÚ“) předložen protokol, vypracovaný v souladu s § 32a zákona 258/2000 Sb., o měření hladin akustického tlaku (hluku) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v denní i noční době, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro hluk z provozu dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták. Místa měření budou konzultována s pracovníky OVZ DESÚ.
34. Ke kolaudačnímu řízení jednotlivých navazujících úseků dálnice D49 (popřípadě modernizaci silnice I/49 – až po státní hranici Slovenské republiky) bude OVZ DESÚ předložen protokol, vypracovaný v souladu s 32a zákona 258/2000Sb., o měření hladin akustického tlaku (hluku) v chráněném venkovním prostoru stavby objektu rodinného domu (Třebětice č.p. 42, 769 01 Třebětice) v denní i noční době, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro hluk z provozu dálnice D49.
35. Pokud bude požadavek na pracovní činnost mimo interval 7-21 h, bude minimálně 30 dní před zahájením prací předložena OVZ DESÚ akustická studie pro hluk ze stavební činnosti a práce smějí být zahájeny teprve po vydání souhlasného stanoviska OVZ DESÚ ke stavebním pracím mimo interval 7 – 21 hodin.

36. V průběhu stavby provádět monitoring dodržování hygienických limitů hluku a vibrací ze stavební činnosti, tzn. vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb a ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru okolních objektů k bydlení, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Monitoring bude doložen jednotlivými protokoly, vypracovanými v souladu s § 32a zákona 258//2000 Sb.
37. Stavebník zajistí plnění Podmínek pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne 11.12.2025 č.j. MZP/2025/710/4018 uvedené pod číslem IV./5:

    Pokračovat v monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017), který zahrnuje také monitorovací body vztahující se k provozu stavebních objektů záměru „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták; vybrané stavební objekty“. Tyto body jsou vůči záměru relevantní zejména v oblastech hluku, vodního prostředí a bioty. Monitoring bude zahrnovat nejen rozsah sledování, měření a metodik uvedený v dokumentu, ale také řešení poprojektové analýzy a návrhu případných opatření. Monitoring musí být proveden v časovém rámci definovaném v uvedeném dokumentu, tj. ve třech etapách: před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a po uvedení záměru do zkušebního provozu. U každé monitorované složky životního prostředí (v oblasti hluku, vodního prostředí a bioty) bude respektována její stanovená frekvence a délka sledování tak, jak je uvedeno v příslušných kapitolách dokumentu. Případné odchylky nebo změny oproti uvedenému dokumentu budou doloženy vyhodnocením jejich dopadu na vlivy související s těmito samostatně posouzenými 12 objekty.
38. Stavebník zajistí splnění požadavku uvedeného ve vyjádření Správy železnic s. o., ze dne 01.11.2025 č.j. 41521/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS:
    - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby/ke kolaudaci/ požadujeme předat v digitální podobě dokumentaci skutečného provedení stavby (části stavby v ochranném pásmu dráhy), včetně geodetického zaměření.
39. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Zlína ze dne 12.06.2023 pod č.j. MMZL 088485/2023/05:

    Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, podle § 106 odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. a), c) a e):
    - Během realizace stavby bude respektován režim hospodaření v ochranném pásmu vodárenské nádrže Fryšták, který je stanoven platnými vodoprávními rozhodnutími, tj. rozhodnutím Jihomoravského krajského národního výboru, č.j. Vod.117/1986-233/1-Ho ze dne 16.07.1986, rozhodnutím Okresního úřadu Zlín ze dne 18.02.1997 pod č.j. ŽP10072/96-DČ a rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 44543/2007 ze dne 02.08.2007.
    - Během realizace stavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků.
    - Správce povodí (Povodí Moravy, s. p.,) bude přizván k předání staveniště k závěrečné prohlídce stavby, při níž mu bude předáno zaměření skutečného provedení objektu SO 325 (ve výškovém systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
    - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích vodních toků. Stavbou dotčené pozemky státu, ke kterým právo vlastníka vykonává Povodí Moravy, s.p., budou po dokončení prací řádně upraveny a protokolárně předány přímému správci toku.

    Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
    - podle 77 odst. 1:
        - Při provádění prací nedojde ke znečištění vodního toku žádnými látkami ani úkapy z mechanizačních prostředků či výluhy z betonových směsí
    - podle § 65:

      Při stavbě nedojde k poškození dřevin, tzn. budou dodržena zejména tato ustanovení normy ČSN 83 9061:

- V kořenovém prostoru dřevin se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost výkopových prací od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m od paty kmene (nejméně 2,5 m). V kořenovém prostoru se nesmí odkopávat půda.
- Při výkopech nesmí dojít k přetnutí kořenů větších než 2 cm. Poraněním je nutno zabránit, případně je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba přetnout ostře a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru do 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
- K ochraně před mechanickým poškozením je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m). Nelze-li z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. V tomto případě by měl být plot realizován liniově na hraně stavby, aby bránil zároveň i pojezdům v kořenovém prostoru (viz 1d). Není-li ve výjimečných případech možné realizovat oplocení kořenové zóny, je nutno opatřit kmeny alespoň vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.
- Celý kořenový prostor stromů nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stanoviště a skladováním stavebního materiálu. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, postupovat dle ust. 4.12 normy ČSN 83 9061.
- V kořenové zóně se nesmí provádět žádné navážky. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, je nutno postupovat dle ust. 4.8 normy ČSN 83 9061.
- Orgán ochrany přírody bude přizván k zahájení stavby po vytyčení a po realizaci výše uvedených opatření k ochraně dřevin k odsouhlasení.

40. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky ze dne 16.06.2023 č. j. MV-107671-3/OBP-2023:
    - Úroveň zadržení svodidel bude odpovídat výkresu opakovaných řešení ŘSD ČR „R 116“ a „R 117“,
    - Dopravní značení bude umístěno v souladu se stanovením místní, resp. přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
41. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů ze dne 20.10.2025 č.j. MO 930384/2025-1322:
    - Před zahájením stavby stavebník zašle přesný termín realizace akce a schválený návrh dopravního opatření pro těžkou nákladní dopravu na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc Dobrovského 6, 779 00 Olomouc.
    - Tři týdny před zahájením akce stavebník zašle termín realizace stavby na Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc (Dobrovského 6, Olomouc 779 00), Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové (Velké Náměstí 33, Hradec Králové 500 01) a Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň (Štefánikovo nám. 1, 340 50 Plzeň).

III. Podle 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se

v y l u č u j e

odkladný účinek odvolání, jelikož to naléhavě vyžaduje veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Zdeněk Konečný, [redacted]
Edita Kročilová, [redacted]
Zdeněk Poledňák, [redacted]
Stanislav Raška, [redacted]

Město Fryšták, náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Obec Třebětice, Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Odůvodnění:
Stavební řízení bylo zahájeno Ministerstvem dopravy, jako speciálním stavebním úřadem ve věcech dálnic, dnem podání žádosti, a rozhodnutí ve věci bylo vydáno Dopravním a energetickým stavebním úřadem (v souladu s přechodným ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) dne 08.02.2025 pod č.j. DESU/112/000797/24. Stavba je rozestavěna a stavební povolení bylo následně rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-11166/2024-220/50 ze dne 08.07.2025 zrušeno (dále jen „zrušující rozhodnutí“).

Dnem nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí bylo zahájeno opakované řízení (ustanovení § 258 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). V opakovaném řízení se postupuje podle ustanovení § 258 a § 259 stavebního zákona, ustanovení §§ 172 až 181, §§ 183 až 220 a §§ 225 až 227 se použijí obdobně. Za žádost o nové povolení je považovaná původní žádost, kterou stavebník podal dne 24.10.2023 jako žádost o stavební povolení, a na základě které bylo vydáno následně zrušené stavební povolení. V souladu se závěry uvedenými ve zrušujícím rozhodnutí provedl stavební úřad revizi příloh a podkladů žádosti a dne 30.07.2025 vyzval stavebníka k doplnění nezbytných podkladů pro projednání žádosti v opakovaném řízení. Žádost byla doplněna dne 29.01.2026.

Na základě výzvy stavebního úřadu byly doplněny stavebníkem tyto podklady:
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury - závazné stanovisko dne 20.10.2025 č.j. MO 930384/2025-1322
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - závazné stanovisko dne 11.12.2025 č.j. MZP/2025/710/4018
- Magistrát města Zlína stanovisko dne 11.11.2025 č.j. MMZL 243861/2025/03 - potvrzení platnosti ZS č.j. MMZL 088485/2023/05 ze dne 12.06.2023
- Úřad pro civilní letectví stanovisko dne 29.10.2025 č.j. 017713-25-701 - prodloužení platnosti stanoviska č.j. 004393-23-701 ze dne 25.04.2023
- Povodí Moravy, s.p. stanovisko dne 06.11.2025 č.j. PM-46848/2025/5203/Fi - prodloužení platnosti stanoviska č.j. PM-19719/2023/5203/Fi ze dne 5.6.2023
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 03.11.2025 č.j. ŘSZK/17759/2025/24
- Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) vyjádření dne 30.10.2025 č.j. 11615/2025/RLPCR
- Správa železnic, státní organizace stanovisko dne 01.11.2025 č.j. 41521/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS
- CETIN a.s. vyjádření dne 15.10.2025 č.j. 285982/25
- ČD - Telematika a.s. vyjádření dne 05.11.2025 č.j. 2202546244
- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 31.10.2025 č.j. 12963/25
- ČEPS, a.s. vyjádření dne 21.10.2025 č.j. 10078/2025/CEPS - prodloužení platnosti vyjádření č. 17497/2023/CEPS
- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 20.10.2025 č.j. UPTS/OS/413582/2025
- EG.D, s.r.o. vyjádření dne 09.12.2025 č.j. L4570-27175261
- GasNet, s.r.o. vyjádření dne 26.11.2025 č.j. 5003438542, a dne 26.11.2025 č.j. 5003438559
- Město Fryšták vyjádření dne 29.10.2025 č.j. MUF-OTH-2325/2025-ZLA
- Obec Třebětice vyjádření dne 22.10.2025 č.j. TRE 18/2025
- OBEC ZAHNAŠOVICE vyjádření dne 05.12.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 17.10.2025 č.j. E57317/25
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 15.10.2025 č.j. 251015-1833882591
- Vodárna Zlín a.s. vyjádření dne 16.10.2025 č.j. VZDOK-251015-13 - prodloužení platnosti VZDOK-230714-3 ze dne 27.07.2023
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vyjádření dne 25.11.2025 č.j. VaKKM/BU/25/2868
- Zeměměřický úřad vyjádření dne 10.12.2025 č.j. 2025-12-10_12510159

- Zlín Net, a.s. vyjádření dne 30.10.2025 č.j. ZN-Vyj.585/25

Stavebník v souladu s podmínkami pro fázi přípravy záměru uvedenými v závazném stanovisku o posouzení vlivu záměru na životní prostředí ze dne 11.12.2025 č.j. MZP/2025/710/4018 (dále jen „Stanovisko EIA“) pod body I/1. a I/4. předložil v rámci doplnění podání aktualizovanou část projektové dokumentace, aktualizovanou hlukovou studii a dokument „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017).

V rámci přípravných činností vydalo svoje vyjádření Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví Dopravního a energetického stavebního úřadu č.j. DESU/041/004060/26 dne 05.02.2026.

Stavební úřad dne 05.02.2026 písemností čj. DESU/112/003504/26 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení opakovaného řízení o povolení záměru a současně (v souladu s 189 odst. 1 stavebního zákona) určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Účastníci byli rovněž poučeni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto (s odkazem na ustanovení § 190 stavebního zákona). Ve vyrozumění byli účastníci řízení řádně informováni o možnosti nahlížení do spisu včetně kontaktních údajů o oprávněné úřední osobě.
Současně s vyrozuměním zveřejnil stavební úřad Informaci podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“). Informace byla zveřejněna na úředních deskách Dopravního a energetického stavebního úřadu a příslušných obecních úřadů. (č.j. DESU/112/003545/26 ze dne 05.02.2026).

V průběhu lhůty pro podání námitek a připomínek tj. do 09.03.2026 obdržel stavební úřad tato podání:

- Oznámení o účasti v řízení spolku Děti Země – klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Körnerova 219/2, 602 00 Brno, ze dne 10.02.2026
- Oznámení o účasti v řízení spolku Egeria, z.s., IČO: 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, ze dne 10.02.2026
- Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO:69797111, oddělení Hospodaření s majetkem, ze dne 20.02.2026 č.j. UZSVM/B/89733/2026-1
- Závazné stanovisko k ověření změn záměru Ministerstva životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Praha, ze dne 09.03.2026 č. j. MZP/2026/910/618
- Vyjádření spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Körnerova 219/2, 602 00 Brno, ze dne 09.03.2026
- Námitky spolku Egeria, z. s., IČO: 22892133 Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, ze dne 09.03.2026

Dle údajů dostupných z rejstříku spolků vznikl spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu dne 29.07.1998, přičemž mezi cíle tohoto spolku patří dle článku III odst. 1 písm. a) stanov tohoto spolku ochrana životního prostředí. Spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu se ve smyslu ust. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí přihlásil podáním ze dne 10.02.2026, má tedy postavení účastníka řízení.
Dle údajů dostupných z rejstříku spolků vznikl spolek Egeria, z.s. dne 22.04.2011, přičemž mezi cíle tohoto spolku patří dle článku 3 písm. a) a b) stanov ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí. Spolek Egeria, z.s. se ve smyslu ust. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí přihlásil podáním ze dne 10.02.2026, má tedy postavení účastníka řízení.

Stavba byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby (rozhodnutí v části věci) a podkladem pro opakované řízení jsou tato rozhodnutí:

- rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Holešov – odborem územního plánování a stavebního řádu dne 15.11.2004 pod č.j.: SŘ/9909/2004/Sa, s nabytím právní moci dne 12.01.2005,
- rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 1 a č. 2, vydané Městským úřadem Holešov – odborem územního plánování a stavebního řádu dne 19.05.2020 pod č.j.: HOL-32952/2017/SÚ/RS, s nabytím právní moci dne 04.10.2022,
- rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 3, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem

dopravy a silničního hospodářství dne 19.11.2021 pod č.j.: KUZL 81630/2021, s nabytím právní moci dne 21.03.2023,

- rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané Ministerstvem dopravy, odborem liniových staveb a silničního správního úřadu dne 03.03.2023 pod č.j.: MD-8371/2022-930/41, s nabytím právní moci dne 21.03.2023.
- rozhodnutí vydané Krajským úřadem Zlínského kraje – odborem Krajský stavební úřad, oddělením stavebního řádu, dne 13.11.2024 pod č.j. KUZL 81070/2024 ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. HOL-32952/2017/SÚ/RS ze dne 19.05.2020, s nabytím právní moci 28.11.2024.

Obsahem dokladové části projektové dokumentace k žádosti ze dne 24.10.2023 jsou vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí vydaná pro více stavebních objektů, přičemž obsahem žádosti jsou pouze některé z nich. Závazná stanoviska a vyjádření, která pozbyla platnosti byla nahrazena novými, popř. byla jejich platnost prodloužena nebo došlo ke zpřesnění požadavků na základě rozestavěnosti stavby. Jedná se o tyto doklady:

- Povodí Moravy, s.p. stanovisko dne 05.06.2023 č.j. PM-19719/2023/5203/Fi
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnutí o změně ochranného pásma nádrže Fryšták dne 02.08.2007 č.j. KUZL 44543/2007
- Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí rozhodnutí o změně pásma hygienické ochrany dne 18.02.1997 č.j. ŽP-10072/96-DČ
- Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, opravné rozhodnutí o OP vodárenské nádrže Fryšták, rozhodnutí dne 19.12.1997 č.j. ŽP-10641/97-DČ
- Jihomoravský krajský národní výbor, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství rozhodnutí dne 16.07.1986 č.j. vod.117/1986-233/1-Ho
- Správa železnic, s.o. stanovisko dne 25.07.2023 č.j. 30808/2023-SŽ-OŘ OVA-OPS
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., vyjádření dne 30.05.2023 č.j. RSZK/06917/2023/244
- Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) vyjádření dne 16.05.2023 č.j. 4674/2023/RLPCR
- Město Fryšták vyjádření dne 03.05.2023 č.j. MUF-OTH-1087/2023-ZLA
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Litovelské Pomoraví rozhodnutí povolení výjimky podle § 56 ZOPK dne 20.01.2010 č.j. S/00295/LM/2010
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnutí povolení výjimky podle § 56 ZOPK dne 18.06.2013 č.j. KUZL 38973/2013
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII., rozhodnutí o potvrzení a změně rozhodnutí o výjimce podle § 56 ZOPK dne 28.11.2013 č.j. 57905/ENV/13, 1367/570/13
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí KUZL 63861/2015 ze dne 24.05.2015 vydané dne 29.12.2016 č.j. 56610/570/16, 1539/ENV/16
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, změna rozhodnutí KUZL 46784/2016 ze dne 28.11.2016 dne 28.04.2017 č.j. 313/570/17, 10523/ENV/17
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o výjimce podle § 56 ZOPK dne 28.11.2016 č.j. KUZL 46784/2016
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko dne 03.08.2023 č.j. 583213/2023-1322
- Drážní úřad Olomouc, Sekce stavební , oblast Olomouc, závazné stanovisko dne 23.05.2023 č.j. DUCR-31638/23/Kev
- Úřad pro civilní letectví závazné stanovisko dne 25.04.2023 č.j. 004393-23-701
- Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, stanovisko dne 16.06.2023 č.j. MV-107671-3/OBP-2023
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie souhlas k odnětí pozemků ze ZPF, dne 04.10.2004 č.j. 640/2572/2004
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko podle § 45i ZOPK dne 18.08.2015 č.j. KUZL 50440/2015
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, koordinované závazné stanovisko dne 26.05.2023 č.j. KUZL 48404/2023

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně závazné stanovisko dne 21.06.2023 č.j. KHSZL 16061/2023
- Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, stanovisko dne 31.05.2023 č.j. KRPZ-50596-2/ČJ-2023-150506
- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko dne 18.05.2023 č.j. MeUKM/037915/2023/0335/23
- Městský úřad Holešov koordinované závazné stanovisko, dne 18.05.2023 č.j. HOL-13381/2023/T/IVD
- Magistrát města Zlín koordinované závazné stanovisko dne 12.06.2023 č.j. MMZL 088485/2023/05
- Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, rozhodnutí o připojení D49 na II/490 k.ú. Dolní Ves dne 24.09.2015 č.j. MMZL 084340/2015 OSaDŘ
- CETIN a.s. vyjádření dne 10.07.2023 č.j. 187070/23
- EG.D, a.s. vyjádření dne 28.06.2023 č.j. H18502-26254927
- EG.D, a.s. souhlas se stavbou v ochranném pásmu distribuční soustavy dne 25.09.2023 č.j. 457027095239
- GasNet, s.r.o. vyjádření dne 17.08.2023 č.j. 5002852861
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vyjádření dne 07.08.2023 č.j. 1056/2023
- Vodárna Zlín a.s. vyjádření dne 27.07.2023 č.j. VZDOK-230714-03
- Zlín Net, a.s. vyjádření dne 12.07.2023 č.j. ZN-Vyj.308/23
- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 21.08.2023 č.j. 11147/23
- ČEPS, a.s. vyjádření dne 25.07.2023 č.j. 17495/2023/CEPS
- Obec Pravčice vyjádření dne 02.01.2023 č.j. OUPr-515/2022
- Obec Třebětice vyjádření č.j. 02/23
- OBEC ZAHNAŠOVICE vyjádření dne 24.01.2023
- Obec Žeranovice vyjádření dne 25.01.2023 č.j. ŽER-020/2023
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 03.07.2023 č.j. E35129/23
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 03.07.2023 č.j. E35128/23, E35127/23, E35126/23, E35125/23, E35124/23, E35123/23, E35122/23,
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 03.07.2023 č.j. MW991022761957180

Stavební úřad při stanovení podmínek pro dokončení stavby (v souladu s ustanovením § 259 odst. 3 stavebního zákona) vycházel ze skutečnosti, že stavební objekty
- SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040,
- SO 313 ORL v km 3,040,
- SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo,
- SO 326 ORL v km 17,050,
- SO 328 ORL v km 17,150,
- SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo ,
- SO 702 Protihluková stěna Alexovice – Zahnašovice,
- SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 - 11,921 vlevo,
- SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 - 16,600 vpravo,

jsou již stavebně dokončeny.
Podmínky pro dokončení stavby uvedené ve výroku II. jsou tedy stanoveny zejména pro SO 102 MÚK Třebětice - větev TRE3 od km 0,25 a SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na II/490 - část ŘSD. Do podmínek jsou dále převzaty požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se podkladů k následnému užívání stavby.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a vyjádření účastníků řízení doložená k žádosti a k opakovanému řízení byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se dokončení projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Požadavky, které se týkaly jiných částí staveb, jiných stavebních objektů a dokončených stavebních objektů, a podmínky vyžadující uzavření smluvních vztahů (popř. uspořádání následných smluvních vztahů) dvou stran, nejsou v rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní. Stavební úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na webové stránky, apod.,

neboť se jedná o údaje, které se mohou v čase měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Podmínky č. 1 až 29 stavební úřad stanovil k zabezpečení ochrany veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Tyto podmínky často vyplývají z platné legislativy v souvislosti s projednávaným záměrem a byly stanoveny zejména jako upozornění stavebníkovi plnit povinnosti z těchto předpisů vyplývající.

Podmínkou č. 30 zpřesňuje stavební úřad provedení úpravy protihlukových stěn z transparentních materiálů (na mostech), k zamezení kolize s létajícím ptactvem.

Podmínka č. 31 byla stanovena na základě ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví u jakých staveb je potřeba nařídit zkušební provoz, předložit audit bezpečnosti pozemní komunikace a z jakých hledisek bezpečnost ověřit.

Podmínky č. 32 až 36 – se stanovují z důvodu ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby uvedených v projektové dokumentaci a podkladů k umístění stavby a pro ověření požadavků pro trvalý provoz záměru.

- Pro ověření předpokládaného dodržení hygienických limitů hluku z provozu nové dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták byla stanovena podmínka č. 33, které zavazuje stavebníka před uvedením stavby do užívání provést měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližších objektů k bydlení k prokázání dodržení hygienického limitu pro denní i noční dobu na doložení souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- Podmínka č. 34 je stanovena pro ověření předpokládaného dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době v chráněném venkovním prostoru stavby objektu Třebětice č.p. 42, 769 01 Třebětice, a to vždy před uvedením jednotlivých navazujících úseků dálnice D49 (popřípadě modernizaci silnice I/49 – až po státní hranici Slovenské republiky), do užívání. Podmínka se odkazuje na předloženou hlukovou studii, která v tomto výpočtovém bodě předpokládá, že při zprovoznění dálnice D49 (popřípadě modernizaci silnice I/49– až po státní hranici Slovenské republiky), bude ve výhledovém roce 2045 v daném výpočtovém bodě výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, 8h = 50,4 dB v noční době. Tedy hodnota překračující limit pro noční dobu, který je pro tuto stavbu stanoven na 50 dB. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o podmínku která bude následně převzata do rozhodnutí o povolení užívání stavby.
- Podmínka č. 35 se stanovuje v souladu s ustanovením § 30 zákona, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na případnou reakci OVZ DESÚ na předložený dokument.
- Podmínka č. 36 se stanovuje v souladu s § 12 a § 18 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Současně se jedná o upozornění na povinnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 6 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

Podmínkou č. 37 je stavebník vázán k plnění podmínek závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne 11.12.2025 č.j. MZP/2025/710/4018 (stanovisko EIA).

Toto stanovisko EIA obsahuje podmínky I/1. až I/4. pro fázi přípravy záměru:

I/1. Součástí dokumentace pro (opakované) povolení SO 702.1 bude hluková studie s podrobnější analýzou hlukové situace ve výpočtovém bodě č. 6 (Třebětice č.p. 42 a č.p. 52). Tato analýza musí zahrnovat řádné zdůvodnění volby vzdálenějšího referenčního objektu č.p. 42 pro výpočet hlukové zátěže, vyhodnocení vlivu jednostranné pohltivé protihlukové stěny SO 702.1 na šíření hluku směrem k tomuto bodu a porovnání s variantou protihlukové stěny po obou stranách předmětného úseku 4901. Hlukové posouzení bude zpracováno jak pro výhledový stav provozu samotného úseku 4901, tak zejména pro výhledový stav zahrnující kumulaci s dalšími navazujícími úseky

dálnice D49. Hlukové posouzení musí prokázat splnění hygienických limitů hluku ve všech uvažovaných stavech provozu. V případě, že výpočty prokážou jejich překročení nebo nedostatečnou rezervu vůči limitům, bude dokumentace pro (opakované) povolení záměru obsahovat návrh adekvátních a technicky proveditelných protihlukových opatření, která zajistí dosažení a dlouhodobé udržení hlukové zátěže pod úrovní stanovených hygienických limitů,

I/2. Součástí dokumentace pro (opakované) povolení SO 327 bude havarijní a provozní řád, který bude zahrnovat postup pro uzavření odtoku pomocí stavítka v šachtě Š10a v případě havárie s únikem závadných látek. Retenční nádrž bude v tomto postupu využita jako záchytný prostor pro případnou kontaminaci,

I/3. Součástí dokumentace pro (opakované) povolení SO 327 bude popis kompletního a aktuálního funkčně provázaného systému retenční nádrže SO 327, zahrnujícího nornou stěnu na přítoku, sdružený výpustný objekt s vírovým regulátorem a vřetenovým šoupětem, a stavítkovou šachtu jako havarijní uzávěr. Před uvedením souvisejícího úseku stavby 4901 do trvalého provozu bude prověřena a deklarována havarijní připravenost tohoto systému,

I/4. Součástí dokumentace pro (opakované) povolení záměru bude dokument „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017), na jehož plnění bude v relevantních souvislostech ke konkrétním stavebním objektům záměru „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták; vybrané stavební objekty“ odkázáno také v příslušných částech souhrnné technické zprávy této dokumentace,

a jednu podmínku IV/5. pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí:

IV/5. Pokračovat v monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017), který zahrnuje také monitorovací body vztahující se k provozu stavebních objektů záměru „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták; vybrané stavební objekty“. Tyto body jsou vůči záměru relevantní zejména v oblastech hluku, vodního prostředí a bioty. Monitoring bude zahrnovat nejen rozsah sledování, měření a metodik uvedený v dokumentu, ale také řešení poprojektové analýzy a návrhu případných opatření. Monitoring musí být proveden v časovém rámci definovaném v uvedeném dokumentu, tj. ve třech etapách: před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a po uvedení záměru do zkušebního provozu. U každé monitorované složky životního prostředí (v oblasti hluku, vodního prostředí a bioty) bude respektována její stanovená frekvence a délka sledování tak, jak je uvedeno v příslušných kapitolách dokumentu. Případné odchylky nebo změny oproti uvedenému dokumentu budou doloženy vyhodnocením jejich dopadu na vlivy související s těmito samostatně posouzenými 12 objekty.

Podmínky stanoviska EIA č. I/2. a I/3. se týkají SO 327, který není předmětem tohoto opakovaného řízení, proto se jimi stavební úřad nezabýval a budou předmětem posouzení v jiném správním řízení. Podmínky pro fázi přípravy záměru I/1. a I/4. byly stavebníkem splněny v rámci doplnění podkladů pro opakované řízení. Projektová dokumentace byla aktualizovaná, byla doplněna aktualizovaná hluková studie a byl doložen dokument „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017). Stavebník je podmínkou č. 1 výroku II. tohoto rozhodnutí, vázán realizovat stavbu podle ověřené projektové dokumentace, tedy dokumentace doplněné podle podmínek ze stanoviska EIA číslo I/1. a I/4., a současně je mu podmínkou č. 34 uloženo měření hladin akustického tlaku u nemovitosti Třebětice č.p. 42, 769 01 Třebětice, a to vždy ke kolaudaci jednotlivých navazujících úseků dálnice D 49. Tento požadavek (podmínka) bude následně ukotven i do rozhodnutí o povolení užívání stavby. Těmito podmínkami je přeneseným způsobem dostatečně zabezpečeno plnění požadavků uvedených v závazném stanovisku EIA pro fázi přípravy záměru. Naopak podmínka uvedená pod číslem IV/5. byla převzata v celém rozsahu.

Podmínkou č. 38 vyhověl stavební úřad požadavku účastníka řízení Správy železnic s.o. na předání digitální podoby dokumentace skutečného provedení stavby v ochranném pásmu dráhy. Správa železnic s.o. vydala dne 01.11.2025 pro opakované řízení vyjádření č.j.41521/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS , ve kterém konstatuje, že stavební objekty v ochranném pásmu dráhy jsou již provedeny, a proto požaduje předat pouze jejich geodetické zaměření a dokumentaci skutečného provedení.

Podmínka č. 39 zohledňuje požadavky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Zlína ze dne 12.06.2023 pod č.j. MMZL 088485/2023/05. Do výroku byly převzaty podmínky týkající se dosud nedokončených stavebních objektů. Podmínka o povinnosti stavebníka informovat správce povodí o zahájení prací na SO 325 nebyla převzata, jelikož SO 325 je již dokončen a správce povodí byl již s touto skutečností seznámen na základě zrušeného rozhodnutí. Stavební úřad z tohoto požadavku převzal pouze část týkající se závěrečné kontrolní prohlídky a podkladů k ní vyžadovaných. Citované koordinované závazné stanovisko obsahuje rovněž totožné požadavky uvedené ve stanovisku Povodí

Moravy, s.p., č.j. PM-19719/2023/5203/Fi, jehož platnost byla prodloužena vyjádřením č.j. PM-46848/2025/5203/Fi ze dne 06.11.2025. Stavební úřad duplicitní podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s.p. do rozhodnutí nepřevzal.

Podmínky č. 40 a č. 41 vychází rovněž ze stanovisek dotčených orgánů a jejich požadavky byly do podmínek převzaty v celém rozsahu.

Podmínky z pravomocných rozhodnutí o povolení výjimek ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je stavebník povinen plnit na základě příslušných rozhodnutí a ke kontrole plnění podmínek je příslušný orgán, který rozhodnutí vydal.

Posouzení stavebního úřadu:

- Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Územní rozhodnutí je považováno v souladu s ustanovením § 330 odst. 6 stavebního zákona za rozhodnutí v části věci. Stavební úřad ověřil dodržení podmínek citovaného územního rozhodnutí. Povolením záměru nedochází ke změně umístění a proto neexistují důvodné pochybnosti o souladu s územně plánovací dokumentací.
- Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy.
  Podaná žádost včetně příloh odpovídá požadavkům ustanovení § 184 stavebního zákona. Součástí žádosti je projektová dokumentace zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která respektuje obecné technické požadavky na pozemní komunikace uvedené ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Projektová dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou - společností PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4, hlavní inženýr projektu Ing. Róbert Lenčucha, číslo autorizace 3000186. K žádosti byla doložena plná moc k zastupování pro společnost VIAPONT, s.r.o., IČO 46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno ze dne 06.01.2026 s platností do 31.12.2028. Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se v tomto řízení nedokládá, s odkazem na § 187 odst. 5 stavebního zákona.
- Záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy.
  Dokladová část projektové dokumentace a přílohy žádosti obsahují vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí vydaná dotčenými orgány chránícími zájmy na úseku jejich působnosti podle zvláštních právních předpisů. Podmínky týkající se dosud nedokončených stavebních objektů nebo následného užívání stavby z těchto závazných stanovisek a stanovisek, popř. vyjádření jsou převzaty do výroku II. rozhodnutí pod čísly 32 až 41.
  Požadavek souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. KUZL 48404/2023 ze dne 26.05.2023 uplatněný podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byl splněn doložením vyjádření majetkového správce silnice Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 03.11.2025 č.j. ŘSZK/17759/2025/24.
  Vypořádání připomínek ze stanovisek dotčených orgánů, především potvrzení jejich zapracování do projektové dokumentace, popř. odůvodnění navrženého řešení, je součástí Souhrnné technické zprávy (část. B.2.1.e)
- Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu.
  Dokladová část projektové dokumentace a přílohy žádosti obsahují vyjádření správců a vlastníků veřejné dopravní infrastruktury a technické infrastruktury.
  Podkladem v řízení je Výstup z Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS), který slouží k identifikaci subjektů dopravní a technické infrastruktury, které mají v zájmovém území žadatele evidovanou svou územní působnost. Na základě tohoto výstupu stavební úřad zařadil mezi účastníky řízení správce dopravní a technické infrastruktury s validním zápisem v portálu DMVS a evidovaným ochranným pásmem. Při stanovení podmínek vycházel stavební úřad ze skutečnosti, že většina stavebních objektů je již dokončena a ochrana sítí se tedy dotýká pouze části území.
  V rámci povolení záměru nedochází k připojení na žádnou veřejnou technickou infrastrukturu.
- Záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
  Vlastnická práva k pozemkům byla stavebním úřadem ověřena v katastru nemovitostí. Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se v tomto řízení nedokládá s odkazem na § 187 odst. 5 stavebního zákona, jelikož pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření je stanoven účel vyvlastnění zákonem. V posuzovaném případě je předmětná stavba veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury, pro kterou je účel vyvlastnění stanoven v ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Účastníci řízení byli řádně vyrozuměni o zahájení opakovaného řízení o povolení záměru a měli možnost seznámit se s kompletními podklady pro rozhodnutí. Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických práv (§ 191 stavebního zákona) nebyly uplatněny.
Stavební úřad ve vyrozumění o zahájení opakovaného řízení seznámil účastníky řízení se skutečností, že ke dni 12.03.2026 bude mít shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3. správního řádu, jim dal možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Lhůta proběhla dne 18.03.2026. Žádný z účastníků této možnosti nevyužil.

******

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků
Námitky a požadavky účastníků řízení obdržené v průběhu celého řízení stavební úřad zvážil a na základě platných právních předpisů, obecných požadavků na výstavbu, stanovisek dotčených orgánů a technických norem posoudil, učinil si odborný úsudek a ve věci rozhodl. K podaným námitkám stavební úřad uvádí:

A. Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových *(citace podání kurzívou)*

1. Nesouhlas s umístěním stavby

Vzhledem k tomu, že Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM č.j. UZSVM/BKM/4513/2019-BKMM (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 č.j. UZSVM/BKM/6274/2020-BKMM ze dne 29. 9. 2020, Dodatku č.2 č.j. UZSVM/BKM/4755/2021 BKMM ze dne 09.07.2021 a Dodatku č. 3 č.j. UZSVM/BKM/8755/2021 ze dne 20.12.2021 pozbyla platnosti, a to splněním podmínky uvedené čl. IV odst. 5 Smlouvy a dodatků, Úřad nesouhlasí s umístěním předmětné stavby na pozemek parcela číslo: 1522 v k.ú. Třebětice.

K doručenému vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkajícího se nesouhlasu s umístěním předmětné stavby na pozemek parcela číslo 1522 v k.ú. Třebětice, stavební úřad konstatuje, že stavba je předmětným pozemku pravomocně umístěna a realizována. Plnění podmínek smlouvy o realizaci záměru uzavřené mezi oběma subjekty není předmětem opakovaného řízení. Stavební úřad vidí za nesouhlasem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spíše nepochopení procesu opakovaného řízení o povolení záměru. Nicméně i přesto stavební úřad námitku považuje za nedůvodnou, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o námitku, která měla být uplatněna v procesu územního řízení o umístění stavby, a proto k ní stavební úřad nepřihlíží (obdobně ustanovení stavebního zákona § 190 odst.1 poslední věta). Stavebník je současně podmínkou č. 4 výroku II. vázán povinností realizovat stavbu pouze na pozemcích ke kterým mu vzniklo vlastnické nebo jiné věcné právo.

B. Spolek Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu (*citace podání kurzívou*, bod 3. zkráceně bez argumentačních příloh):

1. Návrh na uložení 1 podmínky:

Děti Země žádají, aby mezi podmínky stavebního povolení byla vložena tato podmínka: „Protihlukové stěny budou v částech mimo mostní konstrukce do zprovoznění stavby z vnější strany osázeny vhodnými místně původními popínavými rostlinami (např. pro severní strany lze doporučit břečťan popínavý), a to s vyšší péčí po dobu 5 let, kdy budou uhynulí jedinci obratem nahrazeni novými.“ Podle názoru Dětí Země se tímto postupem sníží škodlivý zásah vysokých PHS podél dálnice R4901 na krajinný ráz a zlepší estetický dojem na okolí stavby. Současně se tyto rostliny stanou i útočištěm či potravou pro různé živočichy.

Stavební úřad požadavku na uložení podmínky nevyhověl, jelikož obdobná podmínky byla stavebníkovi již uložena, a to v rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 81070/2024 ze dne 13.11.2024. V rámci rozhodnutí o odvolání došlo odvolacím orgánem k doplnění části výroku a jako podmínku č. 92 uložil stavebníkovi požadovanou výsadbu. Námitka je nedůvodná.

2. Absence jednotného závazného stanoviska dle vodního zákona

Ve spisu se nacházejí tato závazná stanoviska (KZS), která posuzují záměr dle vodního zákona: - KZS MěÚ Holešov ze dne 18.05.2023, č. j. HOL-13381/2023/T/IVD (bez požadavků) - - KZS MěÚ

Kroměříž ze dne 18.05.2023, č. j. MeUKM//037915/2023/0335/23 (bez požadavků) KZS MM Zlín ze dne 12.06.2023, č. j. MMZL 088485/2023/05 (4 požadavky) a ze dne 11.11.2025, č. j. MMZL 243861/2025/03 o potvrzení platnosti KZS ze dne 12.06.2023 Děti Země se domnívají, že dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách by pro záměry, které se nacházejí na území několika vodoprávních úřadů, mělo být vydáno pouze 1 „jednotící" závazné stanovisko dle vodního zákona, nikoliv několik, neboť je nutné, aby jeden DO posoudil záměr ve svém celku a ve všech souvislostech. Děti Země žádají, aby do spisu bylo vloženo 1 závazné stanovisko dle vodního zákona, které nahradí výše uvedená tři a navíc bude aktuální.

Stavební úřad tento požadavek vyhodnotil jako nedůvodný. Stavebník doložil všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů na úseku ochrany vod a tato nepozbyla platnosti. Namítající neuvádí na základě čeho se „domnívá", že zákon o vodách stanoví vydání „jednotícího" závazného stanoviska. Vodní zákon žádnou takovou povinnost pro záměry zasahující na území více obcí s rozšířenou působností neukládá Koordinovaná závazná stanoviska byla vydaná před účinnosti zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmetálním stanovisku. Místní příslušnost k vydání závazného stanoviska podle zákona o vodách je stanovena obcím s rozšířenou působností.
Stavební úřad disponuje legitimními podkladovými závaznými stanovisky, o jejichž správnosti nejsou důvodné pochybnosti, což mu umožňuje ve věci rozhodnout. Námitka je nedůvodná.

3. *Námitky k riziku tzv. systémové podjatosti všech zaměstnanců KÚ a kraje, včetně ředitele a hejtmana, při vydání závazných stanovisek KÚ a při přezkumech závazných stanovisek vydaných MěÚ a MM ve Zlínském kraji pro opakované stavební řízení (Zkráceně)*

Mezi podklady jsou mj. i závazná stanoviska či koordinovaná závazná stanoviska (KZS) vydaná MěÚ Kroměříž, MěÚ Holešov a MM Zlín a KZS vydané KÚ Zlínského kraje, tzn. KÚ buď sám vydal závazné stanovisko, či bude provádět přezkum dle ust. § 149 správního řádu závazných stanovisek (KZS) těchto tří podřízených úřadů. Děti Země tímto ve smyslu ust. § 14 správního řádu vznášejí námitku o riziku tzv. systémové podjatosti všech zaměstnanců KÚ i Zlínského kraje, a to včetně ředitele a hejtmana, neboť podle nich může mít KÚ ve vztahu k politickému vedení kraje značný zájem na nesprávném rozhodování při vydání svého závazného stanoviska a při přezkumech závazných stanovisek podřízenými úřady. Důkazem jsou politické a mediální aktivity různých politiků české vlády a na krajské úrovni. (předloženy hlavní argumentační body a články).
Děti Země shrnují, aby DESÚ provedl řádné posouzení jejich námitky o riziku tzv. systémové podjatosti všech zaměstnanců KÚ a Zlínského kraje, včetně ředitele a hejtmana takže vydáním závazného stanoviska (KZS) KÚ i provedení přezkumů závazných stanovisek MěÚ Kroměříž, MÚ Holešov a MM Zlín byl stanoven jiný krajský úřad.

Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, které je podkladovým pro toto řízení bylo vydáno pod č.j. KUZL 48404/2023 dne 26.05.2023, a týká se 15 stavebních objektů. Z části (pro 3 SO dálnice D49) již bylo závazné stanovisko využito pro povolení vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 30.01.2024 pod č.j. DESU/112/000580/24. Pokud tedy v roce 2024 nebyl Krajský úřad Zlínského kraje z pohledu spolku podjatý, i přesto, že od roku 2006, potažmo 2021, proběhla větší část mediálních a politických výroků představitelů kraje, nejsou doloženy důkazy, že by tomu tak nyní bylo. Situace na poli mediální publicity se nezměnila, a dle názoru stavebního úřadu nejsou důvodné pochybnosti, že úředníci vykonávají svoji práci nestranně.
Navíc se podjatostí v minulosti rovněž ve věci dílčích stavebních objektů dálnice D 49 zabývalo Ministerstvo dopravy, a rozhodlo usnesením č.j. MD-31850/2021-930/3 ze dne 20.10.2021, že námitce podjatosti nevyhovuje. Uvedené usnesení bylo následně potvrzeno rozhodnutím o zamítnutí rozkladů Ministrem dopravy č.j.MD-39441/2021-510/3 ze dne 09.03.2022.
Stavební úřad konstatuje, že od doby vydání uvedených rozhodnutí nedošlo k žádným významným změnám ve věci angažovanosti představitelů kraje na politických prohlášeních a namítající ani další důkazy z pozdější doby nedokládá.
Námitku podjatosti považuje stavební úřad za námitku, která bude řešena v případném odvolacím řízení, a proto k ni v řízení nepřihlédl.

C. Spolek Egeria, z. s zaslal v řádné lhůtě pro uplatnění námitek a připomínek námitky (*citace kurzívou*, bod 6. zkráceně):

1. Záměr nevyhovuje požadavkům § 5 odst. 3 vodního zákona

Podle § 5 odst. 3 vodního zákona: „je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“
Součástí projektové dokumentace záměru je Technická zpráva Celkového vodohospodářského řešení. Zde by mělo být objasněno, jak záměr plní požadavky výše citovaného ustanovení. Obsah této Technické zprávy se k citovaným požadavkům § 5 odst. 3 vodního zákona nevyjadřuje. Z vyobrazení a popisu záměru je ale zřejmé, že povolované stavební objekty ORL 313, 325, 326 a 328, které budou vypouštět srážkové vody do vodních toků neplní požadavky citovaného ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, neboť u nich absentuje akumulace, či zadržování srážkových vod.
Lze samozřejmě tvrdit, že část srážkových vod, která dopade na propustný povrch dálničních náspů, či zářezů se přirozeně vsákne. O nepropustném povrchu vozovek to však neplatí, neboť pouze malá část záměru je vybavena retenčními nádržemi. Vyústění ORL 313, 325, 326 a 328 pak nejsou vybavena žádnou odpovídající retenční kapacitou. Stejným nedostatkem trpí povolované silniční objekty SO 169.3 a 189.1 a v podstatě i protihlukové stěny SO 701.1, 702, 703.2 a 703.4, kde také chybí odpovídající akumulace, či zadržování srážkových vod.

Stavební úřad disponuje závaznými stanovisky o jejichž správnosti a úplnosti nejsou důvodné pochybnosti. Stavba byla pravomocně umístěna a celkové vodohospodářské řešení bylo navrženo na všechny stavební objekty. Předmětem tohoto rozhodnutí jsou z hlediska vodohospodářského řešení odlučovače ropných látek, tedy zařízení - nádrže které budou sloužit jako sedimentační, k zachycení usaditelných a vzplývavých látek a hlavně jako havarijní zařízení, a doplnění pozemních komunikací v rámcí SO 189.1 a SO 102.
Ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona ukládá obecnou povinnost hospodařit se srážkovými vodami s ohledem na ochranu vod a nezhoršování odtokových poměrů. Není to “absolutní” povinnost vždy vybudovat retenční nádrž; cíle lze naplnit přiměřenými prostředky (technickými i organizačními) s ohledem na charakter, polohu a rizika dané stavby (bezpečnost, geologie, záplavová území, riziko havárií) – typicky kombinací odděleného odvodnění, předčištění, řízení odtoku tam, kde to dává smysl, a havarijní připravenosti. U dálničních těles navíc platí i požadavek, aby opatření nezvyšovala povodňové ani havarijní riziko. V posuzovaném záměru je jsou všechna tato opatření použita a MŽP je akceptovalo jako souladná s cíli ochrany vod. Závazné stanovisko MŽP hodnotí vlivy na vody jako nevýznamné až mírně příznivé právě s ohledem na použitá vodohospodářská opatření (ORL, havarijní uzávěry apod.) a připouští vypouštění vod do vodotečí po předčištění.
Souhlasné stanovisko vydal rovněž správce povodí - Povodí Moravy s.p., dne 05.06.2023 č.j. PM-19719/2023/5203/Fi, které konstatuje, že záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Následná likvidace prokazatelně neznečištěných vod (retence nebo vypouštění do vodního toku), byla řešena již rozhodnutím o umístění stavby. Námitka je tedy neopodstatněná, jelikož měla být uplatněna v územním řízení.

2. Záměr neplní cíle ochrany vod

Z pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14.04.2025, č.j. 31 A 46/2024-83 vyplývá, že náš spolek byl nezákonně vyloučen z povolování stavebního objektu retenční nádrže SO 327. Tato retenční nádrž již byla realizována a slouží k odvedení srážkových vod a to mj. i z nyní povolovaného stavebního objektu SO 102 MÚK Třebětice. Voda z této retenční nádrže je dále odváděna kanalizací v obci Třebětice do bezejmenného levostranného přítoku řeky Rusavy, přičemž na této potrubní cestě není žádný povolený odlučovač ropných látek, ani čistírna odpadních vod.

Záměrem je ovlivněn vodní útvar povrchových vod „Rusava od pramene po tok Roštěnka včetně“, který podle průvodního listu, patří mezi silně ovlivněné vodní útvary, jehož celkový stav je nevyhovující. V příloze č. 1 dokládáme zmíněný průvodní list. Ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona definuje cíle ochrany povrchových vod, mezi které mj. patří:- zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod- zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu- snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek, Namítáme, že povolovaný záměr těmto cílům nevyhovuje, neboť z povrchu vozovky SO 102 bude emitovat znečištěné srážkové vody do nezákonně povolené retenční nádrže SO 327. Tato retenční nádrž je zaústěna do kanalizace, která ústí do přítoku řeky Rusavy, kde na cestě srážkových vod není povolený odlučovač ropných látek. Srážkové vody z vozovky stavebního objektu SO 102 budou znečištěny PAU, chloridy a mikroplasty a mají být vypouštěny do vodního toku bez jakéhokoliv řádně povoleného předčištění. PAU je podle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., prioritní nebezpečná látka a mezi cíle ochrany povrchových vod podle § 23a odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona patří také „snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek“. Je tedy zřejmé, že záměr neplní cíle ochrany vod, neboť do vodního útvaru povrchových vod emituje odpadní vody znečištěné PAU.

Stavební úřad konstatuje, že záměr plní cíle ochrany vod, což mj. konstatuje i správce povodí v podkladovém stanovisku ze dne 05.06.2023 č.j. PM-19719/2023/5203/Fi. Závazná stanoviska dotčených orgánů na úseku vodního hospodářství jsou souhlasná, podmínky z nich vyplývající byly převzaty do tohoto rozhodnutí a stavebník je vázán jejich plněním. Likvidace srážkových vod ze SO 102 je řádně řešena projektovou dokumentací (voda bude za pomocí odvodňovacích rýh a propustku svedena do otevřené retenční nádrže). Navržené řešení splňuje příslušné normy a odpovídá požadavkům na zadržení vody v území. Navíc stavební úřad vychází z ustanovení § 38 odst. 4 zákona o vodách, který stanoví, že srážkové vody z komunikací nejsou odpadními vodami, jak mylně uvádí spolek.

Doposud nepovolený objekt SO 327 „Retenční nádrž v km 4,700 vpravo“ není překážkou pro vydání rozhodnutí o povolení ve výroku uvedených 11 SO. V souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona stavební úřad zahájil opakované řízení pro stavební objekty u nichž bylo stavební povolení zrušeno. Do této skupiny nespadal SO 327, jelikož k termínu vyrozumění o zahájení opakovaného řízení o něm nebylo pravomocně rozhodnuto, bude o něm tedy Dopravním a energetickým stavebním úřad vedeno samostatné opakované řízení, a to po obdržení spisu a seznámení se s jeho obsahem. Z hlediska správních postupů je možné povolovat jednotlivé stavební objekty samostatně. Rozhodující je následné bezpečné a funkční zprovoznění po vlastní realizaci stavby. Logicky lze dovodit, že pokud nebude SO 102 v provozu, nebude emitovat znečištěné srážkové vody, čistá srážková voda přes něj pouze proteče nebo se odpaří. Námitka není důvodná.

3. Požadujeme, aby bylo předmětné řízení rozšířeno o stavební objekt SO 327

Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutím ze dne 09.03.2026, č.j. KUZL 26433/2026 zrušil prvostupňové stavební povolení retenční nádrže SO 327 a řízení zastavil, viz příloha č. 2. V odůvodnění uvedl, že tento již realizovaný stavební objekt by měl v opakovaném stavebním řízení povolovat DESU, neboť DESU je od 1. ledna 2024 příslušným stavebním úřadem k povolování dálnic, jako vyhrazených staveb. Proto požadujeme, aby byl předmět řízení rozšířen o výše uvedený stavební objekt SO 327. Na podporu našeho návrhu dodáváme, že SO 327 je součástí téže dálniční stavby jako povolované stavební objekty a na správném fungování SO 327 závisí povolovaný stavební objekt SO 102.

Předmět tohoto opakovaného stavebního řízení byl stanoven na základě žádosti stavebníka a vymezen ve vyrozumění o zahájení opakovaného řízení ze dne 05.02.2026 č. j. DESU/112/003504/26 a zahrnuje 11 stavebních objektů. Námitka se netýká předmětu řízení. V řízení je stavební úřad vázán jednak rozsahem žádosti stavebníka a současně závěry zrušujícího rozhodnutí. Skutečnost, že Krajský úřad Zlínského kraje dne 09.03.2026 zrušil samostatné povolení pro SO 327 a konstatoval, že k vedení opakovaného řízení je příslušný Dopravní a energetický stavební úřad, nezakládá povinnost správního orgánu rozšířit již zahájené řízení o jiný stavební objekt. Dopravní a energetický stavební úřad po obdržení příslušného spisu od Krajského úřadu

Zlínského kraje povede pro SO 327 opakované řízení, které bude řízením navazujícím, podle ZPVŽP. Námitka je nedůvodná.

4. Absence dopravního značení

Podle § 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je příslušenstvím dálnice dopravní značení. Namítáme, že v projektové dokumentaci absentuje návrh dopravního značení a projektová dokumentace je proto neúplná. Dopravní značení je důležité, neboť by mělo zajistit realizaci podmínky č. 14 závazného stanoviska EIA z roku 2016, která byla následně převzata do stavebního povolení vydaného ministerstvem dopravy.

Stavební úřad konstatuje, že projektová dokumentace je úplná a dostačuje k posouzení záměru. Zákon o pozemních komunikacích definuje příslušenství pozemních komunikací, mezi které patří i dopravní značení s odkazem na zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se řídí proces stanovení dopravního značení a tímto výkonem státní správy jsou pověřeny silniční správní úřady. Dopravní značení tedy nepodléhá povolení podle stavebního zákona. O stanovení místní úpravy stavebník požádá samostatně silniční správní úřad.
Spolek se navíc odvolává na již neplatné závazné stanovisko EIA z roku 2016 a požaduje jeho plnění v opakovaném řízení, přičemž novým podkladem je stanovisko EIA ze dne 11.12.2025 č.j. MZP/2025/710/4018. Podmínky závazného stanoviska z roku 2016 byly zapracovány do jiných rozhodnutí a kontrola jejich plnění je v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 stavebního zákona předmětem činnosti dotčeného orgánu v součinnosti se stavebním úřadem.
Stavební úřad považuje námitku za nedůvodnou.

5. Absence ochrany obyvatel před tranzitní nákladní dopravou

DESU povolil prodloužení doby předčasného užívání „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ rozhodnutím ze dne 16.12.2025, č.j. DESU/112/034345/25. Podmínka č. 5 tohoto rozhodnutí zní následovně: „Stavebník projedná se silničním správním úřadem návrh dopravního omezení formou dopravního značení na dotčeném úseku dálnice D 49, kterým dojde k omezení tranzitní nákladní dopravy směřující po silnici II/490 směrem na Zlín. Nejpozději do 28.02.2026 stavebník navržená opatření zrealizuje. Dokončení osazení dopravního značení stavebník oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu.“ Jde o podmínku k ochraně obyvatel před tranzitní nákladní dopravou, která vychází z podmínky č. 14 závazného stanoviska EIA z roku 2016, která byla přenesena do stavebního povolení vydaného Ministerstvem dopravy. Namítáme, že tato podmínka dosud nebyla splněna. Jestliže by současného stavu byly předmětné stavební objekty povoleny, vedlo by to ke zprovoznění celé stavby 4901 (od Hulína pro Fryšták) a negativní účinky vzniklé neplněním citované podmínky by se projevily v zesílené míře. Nápor tranzitní dopravy by postihl zejména obyvatele žijící podél silnice Fryšták-Zlín. Proto požadujeme splnit výše citovanou podmínku před povolením projednávaných stavebních objektů.

Námitka se týká plnění podmínek jiného rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu, které je výsledkem samostatného správního řízení. Spolek Egeria z.s. není účastníkem řízení o povolení předčasného užívání stavby, na které je odkazováno, a kontrola plnění podmínek rozhodnutí je věcí stavebního úřadu a probíhá samostatně. Výsledek kontroly plnění podmínek citovaného rozhodnutí na rozhodnutí o povolení 11 SO v tomto řízení nemá vliv. Ochrana obyvatel před tranzitní dopravou je řešena podmínkami uloženými v jiných rozhodnutích, např, v povolení hlavní trasy, a vymáhání těchto podmínek je věcí příslušných správních orgánů. Námitka spolku je irelevantní

6. Riziko systémové podjatosti všech pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje (zkráceně)

Vznášíme námitku rizika systémové podjatosti proti řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje a všem úředním osobám, které jsou mu podřízeny. Krajský úřad Zlínského kraje vydal k povolení stavby některá závazná stanoviska a zároveň je též nadřízeným orgánem pro přezkum závazných stanovisek vydaných obcemi s rozšířenou působností. Vyloučení namítaných osob dovozujeme z charakteru projednávané věci, neboť Zlínský kraj se výrazně politicky a mediálně angažuje na straně stavebníka v prosazování dálnice D49, aby se tato dálnice co nejrychleji povolila a zprovoznila, přitom vztah Zlínského kraje k našemu spolku je otevřeně nepřátelský. Zlínský kraj uzavřel „Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci mezinárodního dopravního spojení České republiky a

Slovenské republiky českou rychlostní silnicí R49 a slovenskou rychlostní silnicí R6“ ze dne 17.02.2006 (důkazy a mediální články nejsou vzhledem k rozsahu uvedeny, jsou součásti spisu).

Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, které je podkladovým pro toto řízení bylo vydáno pod č.j. KUZL 48404/2023 dne 26.05.2023, a týká se 15 stavebních objektů. Z části (pro 3 SO dálnice D49) již bylo závazné stanovisko využito pro povolení vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 30.01.2024 pod č.j. DESU/112/000580/24. Pokud tedy v roce 2024 nebyl Krajský úřad Zlínského kraje z pohledu spolku podjatý, i přesto, že od roku 2006, potažmo 2021, proběhla větší část mediálních a politických výroků představitelů kraje, nejsou doloženy důkazy, že by tomu tak nyní bylo. Situace na poli mediální publicity se nezměnila, a dle názoru stavebního úřadu nejsou důvodné pochybnosti, že úředníci vykonávají svoji práci nestranně.
Navíc se podjatostí v minulosti rovněž ve věci dílčích stavebních objektů dálnice D 49 zabývalo Ministerstvo dopravy, a rozhodlo usnesením č.j. MD-31850/2021-930/3 ze dne 20.10.2021, že námitce podjatosti nevyhovuje. Uvedené usnesení bylo následně potvrzeno rozhodnutím o zamítnutí rozkladů Ministrem dopravy č.j. MD-39441/2021-510/3 ze dne 09.03.2022.
Stavební úřad konstatuje, že od doby vydání uvedených rozhodnutí nedošlo k žádným významným změnám ve věci angažovanosti představitelů kraje na politických prohlášeních a namítající ani další důkazy z pozdější doby nedokládá.
Námitku podjatosti považuje stavební úřad za námitku, kterou je potřeba řešit v případném odvolacím řízení, a proto k ni v řízení nepřihlédl.

*****

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a neshledal důvody, které by bránily vydání nového povolení stavby.

Stavební úřad stavbu povolil, protože povinný jednal v dobré víře a ve veřejnému zájmu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků opakovaného řízení v souladu s ustanovením § 254 odst. 5 stavebního zákona:

- vlastník stavby a stavebník – Ředitelství silnic dálnic s.p,
- osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, na němž se nachází stavba: Konečný Zdeněk, Kročilová Edita, Poledňák Zdeněk, Raška Stanislav, CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., ČEPRO, a.s., EG.D, s.r.o., GasNet, s.r.o., Město Fryšták, Obec Třebětice, Povodí Moravy, s.p., Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Správa železnic, státní organizace, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Vodárna Zlín a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín Net, a.s.,
- další osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům mohou být rozhodnutím v opakovaném řízení přímo dotčena - v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí. Jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 21/1, 21/4, 180/16, 180/24, 180/25, 180/26, 292, 295/4, 296, 299, 308, 333, 334, 335, 338, 339, 341/1, 341/2, 342, 348, 818/9, 818/47, 818/50, 818/78, 818/89, 818/90, 820, 931/21, 931/24, 931/25, 931/40, 931/43, 931/44, 931/45, 931/47, 932/4, 932/15, 932/19, 932/20, 932/22, 932/23, 932/24, 932/28, 932/29, 932/30, 932/31, 932/32, 932/33, 932/40, 932/44, 932/46, 932/55, 932/56, 932/58, 932/59, 932/61, 932/64, 932/65, 932/66, 932/72, 932/74, 932/75, 932/83, 936/16, 936/20, 1129, 1137, 1138, 1139, 1145, 1149, 1151, 1154, 1156, 1160, 1165, 1166, 1169, 1178, 1188 v katastrálním území Dolní Ves, parc. č. 346, 356, 357/1, 357/2, 447, 450, 490/3 v katastrálním území Horní Lapač, parc. č. 1091, 1093, 1238, 1407, 1422 v katastrálním území Količín, parc. č. 1305, 1306, 1330, 1534, 1554, 1583, 1584, 1585 v katastrálním území Pravčice, st. p. 161, parc. č. 198/3, 199/4, 417/5, 417/14, 505/31, 1153, 1154, 1155, 1157, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1213/1, 1215, 1216, 1217, 1255, 1270, 1296, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1349, 1351, 1352, 1353, 1454/1, 1459, 1468, 1471, 1473, 1481, 1487, 1489, 1492, 1513, 1528, 1530, 1535 v katastrálním území Třebětice, parc. č. 514/1, 530, 555 v katastrálním území Zahnašovice, parc. č. 1320, 1321,

1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1456, 1457, 1460, 1463, 1646, 1647, 1924, 1925, 1932, 1936, 1940 v katastrálním území Žeranovice, a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám Třebětice č.p. 98

Postavení účastníka řízení přiznal stavební úřad i obcím na jejichž území se stavba nachází: Město Fryšták, Město Holešov, Obec Horní Lapač, Obec Pravčice, Obec Třebětice, Obec Zahnašovice, Obec Žeranovice.

Účastníkem řízení je rovněž dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, jelikož se v řádné lhůtě do řízení přihlásila :

- Děti Země – klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Körnerova 219/2, 602 00 Brno,
- Egeria z.s. IČO: 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice,

Odůvodnění výroku č. III

Správní orgán v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 správního řádu vyloučil odkladný účinek odvolání, neboť jeho přiznání by bylo v rozporu s významným veřejným zájmem.

Povolovaný záměr představuje stavbu, jejímž účelem je odlehčení dopravního zatížení v dotčeném území, odklon nadměrné dopravy z okolní zástavby a s tím spojené snížení emisí a dalších negativních vlivů na životní prostředí i zdraví obyvatel. Jedná se tedy o stavbu, která svým charakterem naplňuje veřejný zájem výrazně převyšující individuální zájem odvolatele na odkladném účinku.

Řízení o povolení záměru je vedeno opakovaně, neboť předchozí rozhodnutí bylo zrušeno. V nynějším opakovaném stavebním řízení byly odstraněny nedostatky uvedené ve zrušujícím rozhodnutí a byly doplněny veškeré podklady nezbytné pro nové posouzení věci. Právě s ohledem na tuto procesní historii by další prodlužování řízení v důsledku přiznání odkladného účinku vedlo k neúčelnému a neproporcionálnímu zdržení dokončení realizace záměru, přestože podklady a posouzení odpovídají požadavkům vyplývajícím z předchozích rozhodnutí.

Stavba je navíc téměř dokončena a do její realizace byly již vynaloženy značné veřejné finanční prostředky. Je proto nezbytné a účelné stavbu co nejdříve dokončit a následně uvést do užívání. Jakékoliv další prodlení by vedlo nejen k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, ale i k prodlužování stavu, kdy již fakticky existující a technicky dokončená stavba nemůže plnit svůj veřejně prospěšný účel.

Přiznání odkladného účinku odvolání by tak mělo za následek oddálení uvedení stavby do provozu na neurčitou dobu odpovídající délce odvolacího řízení a posuzování postupu jednotlivých orgánů. Takový zásah by byl v rozporu s principem proporcionality, neboť negativní dopady na veřejný zájem (dopravní zátěž, exhalace, neefektivní využití veřejných prostředků) by byly výrazně vyšší než možné dopady na odvolatele, jehož práva jsou nadále plně chráněna.

Z uvedených důvodů správní orgán konstatuje, že přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s významným veřejným zájmem. Odkladný účinek odvolání byl proto vyloučen.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II. podáním u zdejšího správního orgánu.

Správní řízení je vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci. Povolení záměru pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiřina Čížková
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Poučení o doručování:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se v tomto řízení v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
VIAPONT, s.r.o., IDDS: zcuaert
sídlo: Vodní č.p. 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Město Fryšták, IDDS: mvbbeg5
sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Město Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Obec Horní Lapač, IDDS: 8ecbt5q
sídlo: Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov
Obec Pravčice, IDDS: abuarex
sídlo: Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín
Obec Třebětice, IDDS: 366b3wq
sídlo: Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
Obec Zahnašovice, IDDS: nycarig
sídlo: Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov
Obec Žeranovice, IDDS: f5nbrmt
sídlo: Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov

dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský stavební úřad, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Magistrát města Zlína, IDDS: 5ttb7bs
sídlo: náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Městský úřad Kroměříž, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: rn6aas6
sídlo: Cejl č.p. 481/13, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

ostatní
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Fryšták, IDDS: mvbbeg5
sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Obecní úřad Horní Lapač, IDDS: 8ecbt5q
sídlo: Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov
Obecní úřad Pravčice, IDDS: abuarex
sídlo: Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín
Obecní úřad Třebětice, IDDS: 366b3wq
sídlo: Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
Obecní úřad Zahnašovice, IDDS: nycarig
sídlo: Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov
Obecní úřad Žeranovice, IDDS: f5nbrmt
sídlo: Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů** na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad- zde
- Městský úřad Fryšták, náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
- Městský úřad Holešov, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
- Obecní úřad Horní Lapač Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov
- Obecní úřad Pravčice, Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín
- Obecní úřad Třebětice, Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
- Obecní úřad Zahnašovice, Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov
- Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov

Právní účinky má výhradě doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení